

자본시장법 §101 유사투자자문업 비해당 적정성 검토 의뢰서

제출처: 한국핀테크지원센터 컨설팅 (법조계 전문위원) **의뢰인:** 피복스퀀트(PivoxQuant) / 대표 배상현 / 사업자등록번호 459-01-03808 **일자:** 2026-06-05 **요청 산출물:** 아래 구조가 유사투자자문업/투자자문업 **비해당**인지에 대한 의견 (가능 시 서면)

0. 의뢰 요약

당사는 **무료** 개인용 투자데이터 집계 서비스로, 유사투자자문업 **신고 없이** 자본시장법 제101조 면제(**비해당**) 트랙으로 출시하려 합니다 (Personal Capital 유형). 출시 전, 본 서비스 구조가 유사투자자문업·투자자문업에 **해당하지 않음**을 확인받고자 합니다.

1. 서비스 구조 핵심 (비해당 설계)

- 무료** — 투자정보 제공의 **대가를 수취하지 않음** (결제 기능 코드상 비활성)
- 본인 데이터 한정** — 이용자 본인이 연동(KIS read-only)·입력한 **본인의 거래·포트폴리오**만 집계·시각화. 불특정 다수를 대상으로 한 정보 발행/송신 아님.
- 시그널 라벨 = POSITIVE / NEGATIVE / NEUTRAL** — 매수/매도(BUY/SELL) 표현 미사용. 특정 종목의 매수·매도 시점이나 방법을 안내하지 않음.
- 추천·조언 언어 부재** — "추천/조언/매수하세요" 등 미사용. 사실의 집계·일반화된 시장 통계 제시에 한정.
- 단방향** — Artifact(PDF/이메일)는 **단방향 푸시**. 이용자와의 1:1 투자상담·양방향 투자 문답·정기적 투자권유 없음. (양방향 가능성이 있던 companion-AI 챗 기능은 **기능 비활성(OFF)**.)

2. 유사투자자문업 구성요건 대비 자가진단

유사투자자문업 구성요건	당사 해당 여부	근거
① 불특정 다수인 대상 발행·송신	해당 안 됨	본인 데이터 한정, 개인별 화면
② 금융투자상품 투자판단·가치에 관한 조언	해당 안 됨	사실 집계·일반 통계, 추천 언어 부재
③ 일정한 대가를 받는 영업	해당 안 됨	전면 무료 (결제 비활성)
④ 쌍방향(채팅·1:1·댓글)으로 매매 안내	해당 안 됨	단방향 Artifact, 양방향 기능 OFF
⑤ 특정종목 매수·매도 시점·방법 구체 안내	해당 안 됨	POSITIVE/NEGATIVE/NEUTRAL, 시점·수량 미제시

3. 질문

- **Q-B1 (총괄):** 위 ①~⑤ 구조(무료·본인데이터 한정·비추천·단방향)가 자본시장법상 유사투자자문업 및 투자자문업 **모두에 비해당함**을 확인해 주실 수 있는지.
- **Q-B2 (단방향성):** Artifact PDF·이메일 **단방향 푸시**가 2024-08-14 시행 유사투자자문업 관련 개정상 **금지되는 "양방향 채널"에 해당하지 않음**을 확인. 향후 챗봇/Q&A/"이 종목 어떤가요?" 응답을 도입하면 즉시 면제가 깨지는지(경계선).
- **Q-B3 (AI 생성물 범위):** AI가 생성하는 분석(예: 종목 SWOT 요약)이 "투자판단·가치에 관한 조언"이 아니라 "공개정보의 집계·일반정보 제공" 범위에 머무르기 위한 **문언·기능상 한계선**.
- **Q-B4 (무료→유료 경계):** 향후 유료(구독) 전환 시, **어느 지점**(어떤 기능에 대가를 부과하는 순간)에서 유사투자자문업 신고의무가 발생하는지. 구독료를 "분석정보 대가"가 아닌 "도구 이용료"로 구성하면 면제가 유지되는지.

4. 요청 산출물

- 위 Q-B1~B4에 대한 의견 (가능하면 서면).
- 최소한 **"무료 출시를 차단할 §101 위험구간이 있는지(유/무)"** 와, 있다면 어느 기능인지 명시.

5. 별첨

- [별첨 1] 서비스 작동설명서 53p (PDF) — 화면 36 + Artifact 18종 + 회색지대 부록
- [별첨 2] 시그널·면책 화면 캡처 (POSITIVE/NEGATIVE/NEUTRAL 라벨, 면책 배너)